

《【문제2】 甲은 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않았음을 이유로 입찰참가자격 제한처분을 받았다. 이에 대해 甲이 취소소송으로 다투던 중 처분청은 당초 처분사유 외에 위 계약 당시 관계 공무원에게 뇌물을 준 사실을 처분사유로 추가하였다. 처분청의 행위는 소송상 허용되는가? (25점)》

<문제2> 입찰참가자격 제한 처분의 취소소송 중 뇌물수수 사유 추가의 허용 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 甲은 입찰참가자격 제한처분의 취소를 구하는 소송 계속 중 처분청이 당초의 계약 불이행 사유 외에 계약 당시 공무원에게 뇌물을 제공한 사실을 새로운 처분사유로 추가하였다. 쟁점으로 <소송 계속 중 당초 처분사유와 다른 새로운 처분사유를 추가하는 것이 처분사유의 추가·변경으로서 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분청의 처분사유 추가가 소송상 허용되는지 설명한다.

II. 처분사유 추가·변경의 의의 및 허용 기준

1. 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 행한 처분의 적법성을 소송에서 방어하기 위해 당초 처분 단계에서 제시하지 않았던 사유를 새로이 제출하거나, 이미 제시된 사유를 다른 형태로 바꾸어 주장하는 것을 의미한다. 이는 처분의 근거를 확장 또는 전환하는 것이므로 원칙적으로 엄격한 제한이 필요하다.

2. 허용 기준 (판례의 입장)

(1) 원칙적 불허

- “대법원”은 처분사유는 처분 당시 행정청이 처분의 근거로 삼은 사실과 이유에 한정되므로, 새로운 사유를 추가·변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다고 본다. 이는 처분의 사후 보안을 금지하는 행정행위 하자의 보안 금지 원칙에 기초한다.

(2) 예외적 허용

- 다만, “판례”는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서는 당초 처분사유를 보충·구체화하는 정도의 추가·변경은 허용된다고 본다. 이 경우에도 원고의 방어권 행사에 불이익을 주어서는 안 된다.

① 기본적 사실관계의 동일성 인정

- 당초 사유와 추가된 사유가 동일한 사회적 사실관계에 기초하여 하나의 법률효과를 발생시키는 경우 동일성이 인정된다.

② 원고의 방어권 침해 여부

- 새로운 사유로 인해 원고가 전혀 예상하지 못한 사실관계를 방어해야 하는 경우라면 허용되지 않는다.

(3) 기본적 사실관계의 동일성 판단 기준

① 사회적 사실 관계의 동일성

- 처분의 기초가 되는 사실적 상황이 사회통념상 동일한 생활관계에 속하는가.

② 주된 내용의 동일성

- 처분의 요지를 규정하는 핵심적 사실관계가 일치하는가.

③ 판례의 엄격한 해석

- “판례”는 동일성 범위를 좁게 보아 새로운 사유의 제시는 제한적으로만 인정한다.

III. 사안의 적용

1. 당초 처분사유와 추가 사유

(1) 당초 처분사유

- 甲이 정당한 이유 없이 계약을 이행하지 않았다는 사유이다. 이는 계약 불이행이라는 행정상 의무 위반을 이유로 입찰참가자격 제한을 부과한 것이다.

(2) 추가 처분사유

- 소송 과정에서 새롭게 제시된 사유는 계약 당시 관계 공무원에게 뇌물을 제공했다는 것이다. 이는 뇌물수수라는 범죄적 행위로, 공정한 입찰 질서와 공무원 직무의 공정성을 침해한 전혀 다른 성격의 위법행위이다.

2. 기본적 사실관계의 동일성 판단

(1) 내용의 차이

- 당초 사유는 계약의 불이행이라는 사후적 채무불이행에 관한 것이고, 추가 사유는 계약 체결 과정에서의 뇌물 제공이라는 범죄행위이다. 두 사실은 발생 시점, 위법성의 본질, 법적 평가에서 명확히 구별된다.

(2) 법률적 평가의 차이

- 계약 불이행은 행정상의 계약 관계를 위반한 것이며, 뇌물 제공은 형법상 범죄로서 사회적 비난 가능성이 훨씬 중하다. 따라서 동일한 법률관계에 속한다고 보기 어렵다.

(3) 방어권 침해 여부

- 만약 뇌물 제공 사실을 추가 사유로 인정한다면, 甲은 전혀 다른 범죄 사실에 대한 방어를 준비해야 하므로 방어권이 중대하게 침해된다. 이는 예측 불가능한 새로운 공격 방어방법 제시에 해당한다.

(4) 검토

- 따라서 계약 불이행과 뇌물 제공은 기본적 사실관계의 동일성을 인정하기 어렵다. 추가 사유를 허용한다면 사실상 새로운 처분사유를 소송 과정에서 뒤늦게 보완하는 것이 되어 허용될 수 없다.

IV. 결론

- 처분사유 추가·변경은 원칙적으로 허용되지 않으며, 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 예외적으로 허용된다. 본 사안에서 당초 처분사유인 계약 불이행과 추가된 사유인 뇌물 제공은 발생 시점과 위법성의 성질, 법률적 평가에서 전혀 다른 사실관계에 해당하므로 동일성을 인정할 수 없다. 따라서 처분청이 소송 도중 뇌물 제공 사실을 추가 사유로 내세운 행위는 소송상 허용되지 않는다.